

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4139/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส.ที. เอ็นเตอร์
ไพรส์ กับพวก

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดยงวัฒนาท่าเรือขนส่ง
กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 306

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 บัญญัติแต่เพียงว่าการโอนสิทธิเรียกร้องต้องทำเป็นหนังสือจึงจะสมบูรณ์ และการโอนนั้นจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้ยินยอมด้วยในการโอนนั้นโดยได้ทำคำบอกกล่าวหรือความยินยอมเป็นหนังสือ มิได้บัญญัติว่าหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องนั้นจะต้องลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน ฉะนั้น การโอนสิทธิเรียกร้องที่ได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนฝ่ายเดียวจึงเป็นการสมบูรณ์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน ก.จ.๑๘๕๓๐ จากบริษัทบางกอกอินเวสต์เมนต์ จำกัดเป็นเงิน ๔๒๙,๐๐๐ บาท และเป็นผู้เอาประกันภัยรถคันนั้นไว้กับจำเลยโดยจำเลยต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาทเพื่อความสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ที่ประกันภัยไว้

โดยให้โจทก์ที่ ๒ เป็นผู้รับผลประโยชน์ ครั้นเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๕ ซึ่งอยู่ในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้ถูกคนร้ายลักไป โจทก์ที่ ๑ แจ้งให้จำเลยทราบแล้ว แต่จำเลยไม่ยอมชำระค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาทนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองทำหนังสือสละสิทธิในการรับค่าสินไหมทดแทนไปแล้วจึงไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ไม่เสียหายตามฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๒๖๔,๕๐๐ บาทแก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน ๒๓๑,๐๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในต้นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอพิพาทได้ว่าโจทก์ที่ ๑ เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ก.จ.๑๘๕๓๐ จากบริษัทบางกอกอินเวสต์मेंท์ จำกัด เป็นเงิน ๔๒๙,๐๐๐ บาท โดยตกลงจะชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือนรวม ๒๐ เดือน ะ ๒๑,๔๕๐ บาท ต่อมาวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ซึ่งอยู่ในระหว่างที่โจทก์ที่ ๑ ชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบจำนวน โจทก์ที่ ๑ เอารถยนต์คันนั้นประกันภัยไว้กับจำเลยโดยให้โจทก์ที่ ๒ เป็นผู้รับประโยชน์ครั้นเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๕ ซึ่งอยู่ในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย ในขณะที่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยจอดอยู่ที่บ้านเลขที่ ๙/๘ ถึง ๙/๙ ถนนพหลโยธิน แขวงคลอง

ถนน เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร มีคนร้ายลักไป โจทก์ที่ ๑ ได้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจและแจ้งให้จำเลยทราบแล้ว จำเลยรับว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ โดยจะต้องให้บริษัทบางกอกอินเวสต์เมนต์ จำกัดเป็นผู้รับเงินเพราะโจทก์ที่ ๑ ชำระค่าเช่าซื้อยังไม่ครบ โจทก์ทั้งสองจึงต่างทำหนังสือขอสิทธิในการรับค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทบางกอกอินเวสต์เมนต์ จำกัด เป็นผู้รับตามหนังสือขอสิทธิ เอกสารหมายเลข ๑ และ ๓

ที่จำเลยฎีกาว่า เมื่อโจทก์ทั้งสองได้ทำหนังสือขอสิทธิในการรับค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทบางกอกอินเวสต์เมนต์ จำกัดเป็นผู้รับตามหนังสือขอสิทธิ เอกสารหมายเลข ๑ และ ๓ แล้ว โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๓๐๖ บัญญัติไว้แต่เพียงว่า การโอนสิทธิเรียกร้อง ต้องทำเป็นหนังสือจึงจะสมบูรณ์ และการโอนนั้นจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้ยินยอมด้วยในการโอนนั้น โดยได้ทำคำบอกกล่าวหรือความยินยอมเป็นหนังสือหาได้บัญญัติว่า หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องนั้นจะต้องลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนไม่ ฉะนั้นการโอนสิทธิเรียกร้องที่ได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนฝ่ายเดียวก็เป็นการสมบูรณ์ตามบทบัญญัติมาตรานี้ เมื่อได้พิเคราะห์เอกสารหมายเลข ๑ ถึง ๓ แล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นหนังสือที่โจทก์ทั้งสองผู้เป็นเจ้าของนี้ทำขึ้นด้วยเจตนาโอนสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่มีต่อจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ของโจทก์ทั้งสองให้แก่บริษัทเงินทุนบางกอกอินเวสต์เมนต์จำกัด โดยบอกกล่าวให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นให้แก่บริษัทเงินทุนบางกอกอินเวสต์เมนต์ จำกัด ถือได้ว่าการโอนสิทธิเรียกร้องรายนี้ได้ทำเป็นหนังสือเป็นการสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วโจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้อง กรณีไม่จำเป็นจะต้องวินิจฉัยฎีกาข้อต่อไปของจำเลยอีก ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ทั้งสอง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง.

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-เกียรติ จาดนิลพันธุ์)

ศาลแพ่ง - นายบุญอินทร์ ส่งเสริมกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายราเชนทร์ จัมปาสุต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ